МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 01 дугаар сарын 12 № 2/02 Улаанбаатар хот

ОЛОН УЛСЫН УЛААНБААТАР ИХ
СУРГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
ЧОЙ ГИ ХО ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хорооны иргэн Алтанхуягийн Мандхай нь 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо “А.Мандхай би 2020 оны 09 дүгээр сараас мөн оны 11 дүгээр сарыг хүртэл хугацаанд Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургуулийн харьяа Сэжон Хагдан сургалтын төвд туслах ажилтнаар ажилласан юм. Энэ хугацаанд тус төвийн Захирал, хамт олон намайг гадуурхаж хүчээр цагийн хуваарь, ээлж солих, буруу хийсэн ажлын талаар хэлэхгүй хирнээ уучлалт гуй гэх мэтээр сэтгэл зүйн дарамт үзүүлдгээс болоод 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр ажлаас гарах өргөдлөө өгсөн. ОУУБИС-ийн хүний нөөцийн ажилтан намайг 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр ажлаас чөлөөлсөн тушаалыг 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр цахимаар илгээсэн. Тушаалаа эх хувиар нь авч ажилгүйдлийн тэтгэмж хөөцөлдөх тухай хэлэхэд Д.Болормаа захирлаар тойрох хуудсаа зуруулж санхүүгээс нийгмийн даатгалын дэвтрээ аваарай гэсэн. Д.Болормаа захирал сургууль бүрэн ажиллаж эхлэхээр дуудна гэх чат илгээн утсаа авахгүй байна” гэжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр ажиллагаа явуулахад А.Мандхай нь 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ний өдөр ОУУБИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэст ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт гаргасныг хүлээн авч мөн өдрөө Ерөнхий захирал Чой Ги Хо “Ажлаас нь чөлөөлөх тухай” Б/83 дугаар тушаал гаргаж хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгожээ. Уг тушаал болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг нь гардуулан өгсөн эсэх асуудлаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр “Сэжон хагдан төв”-ийн захирал Д.Болормаагаас тодруулахад “Манай хүний нөөц тушаалыг нь цахимаар явуулсан гэж байна. Би өөрөө цахимаар ажиллаж байгаа тул түүнтэй уулзах боломжгүй байна. Өөр хэлэх зүйлгүй” гэх тайлбарыг өгчээ.

Гомдол гаргагч 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр дахин ирүүлсэн тодруулгадаа “ ... 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр захирал Д.Болормаа оффисоо түгжсэн, 2-оос илүү хүн байх боломжгүй гээд уулзаагүй, утсаар ярихад завгүй гээд тойрох хуудас зурж өгөхөөс татгалзсан, маргааш ярихад эргээд холбогдоно гээд утсаа тасалсан. Захирал Д.Болормаагийн эс үйлдэхүйгээс болоод ажлаас чөлөөлсөн тушаалаа эх хувиар аваагүй шалтгаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжээ авч чадахгүйд хүрсэн, нийгмийн даатгалын дэвтэр байхгүй шалтгаанаар дараагийн ажилд орж чадахгүй байгаа тул 2020 оны 12 дугаар сарын цалин, нийгмийн даатгалыг төлүүлэх хүсэлтэй байна гэснээс үзэхэд энэ өдрийг хүртэл түүнд ажлаас чөлөөлсөн тушаалыг нь гардуулаагүй, нийгмийн даатгалын дэвтрийг хүлээлгэн өгөөгүй гэж дүгнэхээр байна.

НҮБ-ын Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд “Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс

хамгаалуулах эрхтэй”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт “ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй” гэж Монгол Улсын иргэний баталгаатай эдлэх үндсэн эрх, эрх чөлөөг хуульчилжээ. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Ажил олгогч нь ажилтанд хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан тухай шийдвэр, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, хуульд заасан бол ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг халагдсан өдөрт нь өгөх үүрэгтэй” гэж заасан байна.

Коронавируст цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан тойрох хуудсыг зурж баталгаажуулах ажлыг цахимаар хийх, ажлаас чөлөөлсөн тушаал, нийгмийн даатгалын дэвтрийг гэрийн хаягаар шуудангаар хүргүүлэх боломжтой байсан

Ажилтан А.Мандхайд ажлаас халагдсан тушаалыг гардуулж өгөөгүй, нийгмийн даатгалын дэвтрийг хүлээлгэн өгөөгүй нь олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Иймд А.Мандхайд ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэрийг гардуулан өгөх, нийгмийн даатгалын дэвтрийг хүлээлгэн өгч энэ тухай холбогдох баримтыг үйлдэх, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг дахин гаргахгүй ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу шаардлага хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу холбогдох арга хэмжээг авч Шаардлагын биелэлт, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар хариуг 7 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ